

1500284-57.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FELIPE DUARTE SIRINO FERREIRA ROSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

FELIPE DUARTE SIRINO FERREIRA ROSA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500284-57.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500284-57.2022.8.26.0617 2022/000177

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FELIPE DUARTE SIRINO FERREIRA ROSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

FELIPE DUARTE SIRINO FERREIRA ROSA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e no art. 215-A, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 26.02.2022, por volta das 18h40min, na Praça Vereador Aloísio Petiti, Bosque dos Eucaliptos, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu, para si ou para outrem, um aparelho celular da marca Samsung A 10, de cor azul, avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencente a Maria Eduarda Ferreira Mariano.

Ainda, segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado praticou contra a vítima Maria Eduarda Ferreira Mariano, sem a sua anuência, ato

libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Recebida a denúncia em 15.03.2022 (fl. 89), o réu foi citado pessoalmente (fl. 140), apresentando defesa (fls. 107/108).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 111/117 ), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência em parte, condenando-se o réu nas penas do delito do art. 157, § 2º, II, nos exatos termos da denúncia, e absolvendo-o quanto ao crime do art. 215-A, por falta de provas (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação para a forma tentada do delito; a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante relativa à idade do réu; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que na data estava fumando "maconha" em uma praça, quando indivíduo que conhecia ali compareceu e pediu para fumar com ele. Na sequência, este indivíduo disse que praticaria um roubo contra pessoas que estavam nas proximidades. Assim o fez e empreendeu fuga, sendo confundido pelas pessoas como o assaltante. Não sabe onde foi apreendido o celular da vítima (arquivo digital).

A vítima MARIA EDUARDA FERREIRA MARIANO narrou que na data o réu, acompanhado de terceira pessoa, abordou-a, dizendo "perdeu, perdeu" e, na sequência, subtraiu o aparelho de telefone celular que estava no bolso de sua bermuda. Ao retirá-lo, o réu aproveitou para passar a mão em suas nádegas, conduta que se mostrou desnecessária para subtrair o bem, já que seu bolso era curto. O bem foi recuperado pela polícia e o réu preso. Em audiência, apontou o réu como a pessoa que possui semelhanças com o assaltante, ressaltando que não teve dúvida, na data dos fatos, que a pessoa que fora presa cuidava-se do roubador (arquivo digital).

A testemunha CAROLINE FERREIRA ROSÁRIO VIEIRA que na data estava com sua filha e outras pessoas, quando ali chegaram dois indivíduos, que anunciaram o assalto e subtraíram o aparelho de telefonia celular de sua filha, posteriormente recuperado pela polícia. Reconheceu o réu, em audiência, sem sombra de dúvidas, como o praticante do roubo (arquivo digital).

O policial militar MARCOS AURÉLIO BATISTA, ouvido em juízo, asseverou que, comunicados da prática do roubo, logrou abortar a fuga do réu, prendendo-o em flagrante, e recuperando o aparelho celular que fora dispensado no solo (arquivo digital).

As testemunhas de defesa AMANDA FIGUEIREDO DE SOUSA e ISABEL SENE MACIEL apenas abonaram a conduta social do réu (arquivo digital).

A palavra e reconhecimentos da vítima nas duas fases da persecução penal (pessoalmente na fase inquisitiva - fls. 14/15; e em juízo), corroborados pelo relato e reconhecimento seguro da testemunha presencial, palavra do policial e prisão em flagrante do réu momentos após a prática delitiva, além da apreensão da res, são elementos suficientes a demonstrar a existência e autoria do delito de roubo, ficando a pueril negativa do réu isolada no caderno probatório.

Cabe asseverar que, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima adquire especial relevo probatório, porquanto são praticados no mais das vezes em situação favorável ao agente e, por conseguinte, longe da vista de testemunhas. Sendo seguras e harmônicas as declarações da ofendida, e não havendo qualquer interesse aparente em prejudicar o acusado, servem para dar supedâneo a um édito condenatório.

In casu, a palavra da vítima é corroborada pelo relato e reconhecimento de testemunha presencial, além dos demais elementos de prova já referidos.

O delito se consumou, na medida em que o agente, com emprego de grave ameaça, apoderou-se da res, invertendo a posse, ainda que por breve tempo, incidindo na hipótese o entendimento da Súmula n. 582 do C. Superior Tribunal de Justiça. Descabido, pois, o pleito alternativo de desclassificação do delito para forma tentada.

O concurso de agentes é patente pelos mesmos elementos de prova já analisados. O acusado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, levou a cabo a empreitada criminosa.

Imperiosa, portanto, à falta de excludentes legais, a condenação do réu nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Já no que diz com o a imputação relativa ao delito do 215-A, do Código Penal, não há prova suficiente de sua existência, como reconhece o Ministério Público, na medida em que não demonstrado de forma cabal que o réu passou a mão nas nádegas da vítima para satisfazer a própria lascívia, havendo dúvida se essa conduta configurou apenas meio necessário para subtrair o celular, que estava no bolso de trás de sua bermuda. De rigor, portanto, a absolvição quanto a esta acusação, com espeque no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, pois o delito foi praticado durante o período noturno, em plena praça pública, onde além da vítima havia pessoas diversas.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Não há agravantes a serem consideradas.

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, reduzo suas penas ao piso, 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso.

Na última fase, ante a existência de uma causa de aumento de pena (concurso de agentes), majoro as reprimendas de um terço, ficando definitivamente estabelecidas

em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, o unitário no piso, à falta de causas de diminuição.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, imediata expedição de guia de execução provisória para que o réu possa ser inserido no regime a que condenado.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas pela mera quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a denúncia:

a) IMPROCEDENTE EM PARTE para absolver FELIPE DUARTE SIRINO FERREIRA ROSA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, da acusação de haver praticado o delito do art. 215-A, do Código Penal, o que faço na forma do art. 386, II, do Código de Processo Penal;

b) PROCEDENTE EM PARTE para condenar FELIPE DUARTE SIRINO FERREIRA ROSA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 13 (treze) dias-multa, o unitário no piso, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Custas ex lege.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou sua segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Em caso de recurso, será expedida incontinenti guia de execução provisória, a fim de que o réu seja inserido no regime a que condenado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA